ប្រជាជាតិ មានន័យថាសហគមន៍ជាតិសាស្ត្រមួយដែលប្រមូលផ្តុំនូវវប្បធម៌ ប្រពៃណី ទំនៀមទម្លាប់ដូចគ្នាហើយមានប្រវត្តិសាស្ត្ររួមគ្នា ហើយមានឆន្ទៈចង់រស់នៅជាមួយគ្នា។ ភាពខុសគ្នារវាងប្រជាជាតិ និងរដ្ឋ។

ពាក្យប្រជាជាតិ

ប្រជាជាតិ មានន័យថា សហគមន៍ជាតិសាស្ត្រមួយដែលប្រមូលផ្តុំ ច្រើនដូច្នេះប្រជាជាតិមានន័យខុសពីរដ្ឋគឺ

១. ប្រជាជាតិ មិនមានអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់ ប្រជាជាតិផ្សារភ្ជាប់ នឹងមនោសញ្ចេតនា ទឹកដី

២. ចំណែករដ្ឋមានអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់ ហើយមានចរិកជាអ្នករៀបចំ

៣. ប្រជាជាតិអាចនៅគង់វង្សបាន ទោះបីជាប្រជាជាតិនោះរស់នៅពាសពេញពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ដោយ

៤. រដ្ឋនីមួយៗ អាចមានប្រជាជាតិច្រើន

ទំនាក់ទំនងរវាង រដ្ឋ ហើយនិងប្រជាជាតិ

ក. រដ្ឋមួយប្រជាជាតិច្រើន

ខ. ប្រជាជាតិមួយមានរដ្ឋច្រើន

គ. ប្រជាជាតិមួយគ្មានរដ្ឋ

ឃ. ប្រជាជាតិច្រើនមានរដ្ឋច្រើន

អំពីប្រជាជាតិហើយនឹងរដ្ឋ

ប្រជាជាតិ មានន័យថាសហគមន៍ជាតិសាស្ត្រមួយដែលប្រមូលផ្តុំនូវវប្បធម៌ ប្រពៃណី ទំនៀមទម្លាប់ដូចគ្នា ហើយមានប្រវត្តិសាស្ត្រ រួមគ្នា ហើយមានឆន្ទៈចង់រស់នៅជាមួយគ្នា។ ភាពខុសគ្នារវាងប្រជាជាតិ និងរដ្ឋ ប្រជាជាតិមានន័យថា សហគមន៍ជាតិសាស្ត្រមួយដែលប្រមូលផ្តុំ ច្រើនដូច្នេះប្រជាជាតិមានន័យខុសពីរដ្ឋគឺៈ

១. ប្រជាជាតិ មិនមានអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់ ប្រជាជាតិផ្សារភ្ជាប់ នឹងមនោសញ្ចាតនាទឹកដី២ចំណែករដ្ឋមានអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់ ហើយមានចរិតជាអ្នករៀបចំ។

២. ប្រជាជាតិអាចនៅគង់វង្សបានទោះបីជាប្រជាជាតិនោះរស់នៅពាសពេញពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ដោយ។

រដ្ឋនីមួយៗ អាចមានប្រជាជាតិច្រើនទំនាក់ទំនងរវាង រដ្ឋ ហើយនិងប្រជាជាតិ

ក. រដ្ឋមួយប្រជាជាតិច្រើន

ខ. ប្រជាជាតិមួយមានរដ្ឋច្រើន

គ. ប្រជាជាតិមួយគ្មានរដ្ឋច្រើន

ឃ. ប្រជាជាតិច្រើនមានរដ្ឋច្រើន

២.២.១. រដ្ឋ និង សញ្ជាតិ

ក. រដ្ឋនិងសញ្ជាតិ

និយមន័យពាក្យសញ្ជាតិ គឺជាគោលនយោបាយរបស់ដែលបានផ្តល់សញ្ជាតិឱ្យបុគ្គលឬជនណាមួយ ។

ខ. ច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិ

នេះគឺយោងតាមច្បាប់សញ្ជាតិរបស់រដ្ឋនីមួយៗ ហើយមានតែរដ្ឋមួយគត់ដែលអាចផ្តល់សញ្ជាតិ ទៅឱ្យរដ្ឋរបស់រដ្ឋមួយ។ យើងអាចសង្កេតឃើញទៅទ្វីបអឺរ៉ុប ច្បាប់សញ្ជាតិ គឺត្រូវផ្អែកទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិប្រវត្តិសាស្ត្រដោយឈរទៅលើក្រមរបស់ព្រះចៅ ណាប៉ូឡេអុង ។ ហើយច្បាប់សញ្ជាតិនេះបានចែងថា ចម្បងនៃសញ្ជាតិរបស់ជនជាតិអឺរ៉ុប ភាគច្រើនយកតាមត្រកូលរបស់ឪពុក។ នៅក្នុងន័យម្យ៉ាងទៀត សញ្ជាតិ គឺសមាជិកភាពរបស់ប្រជាជាតិមួយ ឬរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយ ដែលរដ្ឋដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងផ្តល់សញ្ជាតិ ។ នៅពេលបង្កើតបានជាសេចក្តីប្រកាសជាសាកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សគោលការណ៍ ផ្តល់សញ្ជាតិរបស់រដ្ឋមួយៗ ក៏មានការផ្លាស់ប្តូរដែរ ។ មាត្រា ១៥ នៃសេចក្តីប្រកាសនោះ បានចែងថាមនុស្សគ្រប់ៗ រូបតែងតែមានសិទ្ធិទទួលបាននូវសញ្ជាតិ ។

គ. ការទទួលបានសញ្ជាតិ

និតិអន្តជាតិជាទំនៀមទម្លាប់ ដើម្បីបានទទួលសញ្ជាតិ ជាទូទៅឈរនៅលើគោលការណ៍សំខាន់ៗដូចតទៅៈ

១. គោលការណ៍ សាច់សាលោហិត ហើយគោលការណ៍នេះ មានន័យថា បុគ្គលម្នាក់ៗ ឱ្យនៅក្នុងសង្គម ឬរដ្ឋមួយអាចបានទទួលសញ្ជាតិដោយស្វ័យប្រវត្តិពីឪពុក ឬម្តាយរបស់ខ្លួន ។

គោលការណ៍ សិទ្ធិតាំងទីលំនៅ ហើយគោលការណ៍នេះ មានន័យថា បុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងសង្គម ឬ រដ្ឋមួយអាចទទួលបានសញ្ជាតិ តាមរយៈការតាំងលំនៅជាយូរឆ្នាំរបស់គេ នៅក្នុងទឹកដីនៃរដ្ឋមួយ ឬ តំបន់ណាមួយ។

ច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី ២០ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៦ នាសម័យប្រជុំ វិសាមញ្ញនីតិកាលទី ១ បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាៈ

មាត្រា ១

ជនណាមានសញ្ជាតិខ្មែរ ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ។ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចត្រូវបានដកសញ្ជាតិ និរទេស ឬ ចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅឱ្យប្រទេសក្រៅណាមួយឡើយ លើកលែងតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នា ទៅវិញទៅមក។

មាត្រា ៣

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅឯបរទេស ៖

១. ត្រូវបានរដ្ឋគាំពារតាមគ្រប់បធ្យោបាយការទូត។

២. មិនអាចបាត់បង់សញ្ជាតិដោយឯកឯង ។

មាត្រា ៦

ប្រជាពលដ្ឋខ្មែរមិនបាត់បង់មិនបាត់បង់សញ្ជាតិខ្មែរ ដោយសារៀបពាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយជនបរទេស។

មាត្រា ៧

ជនបរទេសអាចចូលសញ្ជាតិខ្មែរបាន ដោយសញ្ជាតូបនីយកម្ម Nationalization ។ សញ្ជាតូបនីយកម្មមិនមែនជាសិទ្ធិរបស់អ្នកស្នើសុំឡើយ គឺជាការអនុគ្រោះរបស់ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ ។

ទោះក្នុងប្រការណាក៏ដោយ ពាក្យសុំនោះអាចត្រូវបានបដិសេធចោលបានតាមអំណាចឆន្ទានុសិទ្ធិ ។

មាត្រា ៨

ជនបរទេសដែលអាចសុំសញ្ជាតូបនីយកម្មត្រូវបំពេញលក្ខខ័ណ្ឌដូចតទៅៈ

១. មានលិខិតបញ្ជាក់ថាមានគំនិតមាយាទ និងសីលធម៌ល្អដែលចេញដោយ មេឃុំ ឬ ចៅសង្កាត់នៃលំនៅរបស់ខ្លួន ។

២. មានលិខិតថ្កោលទោសបញ្ជាក់ថា ពុំដែលមានទោសពីបទព្រហ្មទណ្ឌណាមួយ ។

៣. លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅនៃប្រទេសកម្ពុជា រយៈពេល ៧ ឆ្នាំ តាមច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ ។

៤. មានលំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលដាក់ពាក្យសុំ

៥. ចេះនិយាយភាសាខ្មែរ ចេះអក្សរខ្មែរ និង ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ

៦. មានកាយសម្បទា និង បញ្ញាឆ្លាត ។

២.២.២. ទម្រង់នៃរដ្ឋាភិបាល

ទម្រង់នៃរដ្ឋាភិបាលអាចត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទដូចខាងក្រោមៈ

១. សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ

សាធារណរដ្ឋគឺ ជាទម្រង់រដ្ឋាភិបាលដោយផ្អែកលើគោលការណ៍អធិបតេយ្យភាពប្រជាប្រិយ ដែលមិនមានករណីលើកលែង។ ជាផ្នែកមួយនៃគំនិតរបស់សាធារណរដ្ឋវាត្រូវបានគេសន្មតថាមនុស្ស ទាំងអស់កើតមកស្មើភាពគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ហើយគ្មានសិទ្ធិតំណពូជដែលអាចរំលោភបំពាននោះ ទេ។

ឧទាហរណ៍ៈសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមលើការមិនមានតួរលេខស្តេច ឬ ព្រះមហាក្សត្រិយានីគឺ ផ្អែកលើប្រព័ន្ធសភាដែល **មានភាពខុសគ្នារវាងប្រមុខរដ្ឋ និងប្រមុខរដ្ឋាភិបាល**។ តាមវិធីនេះភាពខុស គ្នាយ៉ាងច្បាស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងរវាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិ។

២. សាធារណរដ្ឋប្រធានាធិបតី

នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រធានាធិបតីគ្មានស្តេចឬព្រះមហាក្សត្រិយានីទេហើយក៏មានសភាផងដែរ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងករណីនេះប្រមុខរដ្ឋត្រូវបានបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដោយអ្នកបោះឆ្នោត ហើយមិនមែនដោយសមាជិកសភាឬសភាទេហើយក៏ដើរតួជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលផងដែរ។ **អំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចប្រតិបត្តិកំពុងរួបរួមគ្នា**.

៣. សាធារណរដ្ឋឯកបក្ស

ទម្រង់បែបបទនៃរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋឯកបក្សគឺផ្អែកលើអត្ថិភាពនៃ **គណបក្សនយោបាយតែមួយដែលមានសមត្ថភាពទទួលបានអំណាច** និងក្នុងពេលដំណាលគ្នាក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមនុស្សគ្រប់រូបអាចបោះឆ្នោត ឬក្នុងនោះមនុស្សគ្រប់រូបអាចឈរឈ្មោះ (ជាអ្នកឯករាជ្យ) ។ លក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានគេចោទសួរទោះបីជាវាមិនស្របគ្នា នឹងគំនិតនៃរបបផ្តាច់ការក៏ដោយពីព្រោះនៅពេលក្រោយមិនមានការបោះឆ្នោត ឬក៏មានកំណត់។